
Podávateľ:**Peter Ferenc**

 Rammelkam 2, 84036 Kumhausen,
Deutschland

 **E-Mail:** info@foxprof.club

 **Telefon:** +49 157 317 33332

 **FAX:** +1 231 538 6409

Adresát:**Generálna prokuratúra Slovenskej republiky**

Štúrova 2, 812 85 Bratislava

 podatelna@genpro.gov.sk

 podatelna.gpsr@genpro.gov.sk

Dátum: 19. októbra 2025

TRESTNÉ OZNÁMENIE

na podozrenie zo spáchania trestného činu **zneužitia právomoci verejného činiteľa**
podľa § 326 ods. 1 písm. a) Trestného zákona
a podozrenie z **marenia spravodlivosti** podľa § 344 Trestného zákona

I. Predmet oznámenia

Týmto podávam trestné oznámenie na prokurátorku **Mgr. Barboru Holec Žiklovú**,
prokurátora **JUDr. Kováčika** z **Okresnej prokuratúry Trenčín** a **JUDr. Luciu Konečnú** –
vyššiu súdnu úradníčku z OSTN, pre podozrenie zo spáchania trestného činu **zneužitia**
právomoci verejného činiteľa podľa § 326 ods. 1 písm. a) Trestného zákona, ako aj pre
podozrenie z **marenia spravodlivosti** podľa § 344 Trestného zákona.

Toto oznámenie sa týka ich postupu v súvislosti s uznesením sp. zn. **1Pn 572125/3309-11** zo dňa **9. 10. 2025**, ktorým Okresná prokuratúra Trenčín zamietla moju sťažnosť proti uzneseniu vyšetrovateľa PZ Trenčín sp. zn. **ORP-508/1-VYS-TN-2025** o odmietnutí trestného oznámenia vo veci JUDr. Adrianý Soldán Steinerovej.

II. Opis skutkového stavu

V napadnutom uznesení sa uvádza, že:

„Pôvodná suma vo výške 600 € bola znížená na sumu 10 €, ktorá predstavuje už iba trovy konania.“

Toto tvrdenie je **nepravdivé a manipulatívne**, keďže podľa oficiálneho vyjadrenia **Všeobecnej zdravotnej poisťovne, a. s., pobočka Považská Bystrica** zo dňa **16. 6. 2025 (č. spisu 2527057513)**:

„Po zapracovaní predložených dokladov za obdobie 202306–202312 neevidujeme žiadne dlžné poistné.“

Z tohto je zrejmé, že istina bola znížená na **0 €**, nie na 10 €.

Napriek tomu prokurátorka Žiklová aj prokurátor Kováčik vedome potvrdili a zastreli nepravdivý údaj o existencii „10-eurového poplatku“, ktorý **nebol predmetom konania a nemá žiadny právny základ**.

Týmto konaním:

- ignorovali oficiálne dôkazy v spise,
- skreslili obsah spisu v neprospech oznamovateľa,
- a **manipulatívne nahradili pojem „znížené na 0 €“ pojmom „znížené na 10 €“**, čím vytvorili dojem, že pohľadávka naďalej existovala.
- a marili objasnenie podozrenia zo spáchania trestného činu exekútorkou JUDr. Adrianou Soldán Steinerovou.

Takýto zásah nemožno vysvetliť ako „**nevedomosť**“, pretože predmetné rozhodnutie VŠZP bolo **v spise pripojené** a jasne preukazuje, že k 30.08.2016 **žiadna pohľadávka neexistovala**.

Zároveň poukazujem na nezákonný postup **JUDr. Lucie Konečnej**, vyššej súdnej úradníčky Okresného súdu Trenčín, ktorá dňa **16. 10. 2025** podpísala a vydala **upovedomenie o postúpení veci** vedeného pod sp. zn. **14C/15/2025** na Okresný súd Banská Bystrica.

Takýto úkon vykonala **bez súhlasu žalobcu, bez rozhodnutia nadriadeného súdu a bez právomoci konať v mene sudcu**, čím hrubo porušila ustanovenia § 12, § 38 a § 41 Civilného sporového poriadku.

JUDr. Lucia Konečná svojím konaním **prekročila rámec poverenia súdneho úradníka a neoprávnene zasiahla do priebehu súdneho konania**, keď svojvoľne a bez zákonného podkladu posunula spis mimo príslušného súdu.

Týmto konaním priamo **zmarila výkon spravodlivosti** a prispela k **odopretiu práva na súdnu ochranu** podľa čl. 46 ods. 1 Ústavy SR a čl. 6 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd.

Toto postúpenie prebehlo **bez môjho súhlasu, bez rozhodnutia nadriadeného súdu, a v rozpore s § 12, § 38 a § 41 Civilného sporového poriadku**, teda **neoprávnene**.

Tým **JUDr. Lucia Konečná** — ako **vyšší súdny úradník** — prekročila a zneužila svoju právomoc, keď:

- **vydala úkon s právnymi dôsledkami** (postúpenie veci), hoci na to nemá zákonnú kompetenciu,
- **zastúpila sudcu bez poverenia**, čím došlo k porušeniu § 37 ods. 2 CSP,
- **a zmarila spravodlivé rozhodnutie súdu I. stupňa**, čím priamo zasiahla do môjho práva na spravodlivé konanie podľa čl. 6 Dohovoru.

III. Právne posúdenie (rozšírené)

Takéto konanie napĺňa znaky skutkovej podstaty trestného činu **zneužitia právomoci verejného činiteľa** podľa § 326 ods. 1 písm. a) Trestného zákona, keďže:

„Trestného činu zneužitia právomoci verejného činiteľa sa dopustí ten, kto ako verejný činiteľ v úmysle spôsobiť inému škodu alebo zadovážiť sebe či inému neoprávnený prospech, vykonáva svoju právomoc spôsobom odporujúcim zákonu.“

Podstatou tejto veci však nie je len nesúhlas s konkrétnym rozhodnutím, ale **odhalenie systémového zneužívania a ohýbania práva**, keď orgány činné v trestnom konaní **rozhodujú samy o sebe** – o tom, či ich vlastné konanie napĺňa znaky trestného činu.

V tejto súvislosti orgány prokuratúry opakovane používajú **floskulu**, ktorou sa snažia legitimizovať odmietnutie trestného oznámenia a zároveň zbaviť sa akejkolvek zodpovednosti:

*„Skutok (alebo určitý skutkový dej, ktorý sa odohral) sa nestáva trestným činom len preto, že ho za trestný čin označí **oznamovateľ** v podanom trestnom oznámení. **Oznamovateľ (poškodený)** má právo na podanie trestného oznámenia a orgány činné v trestnom konaní majú následne **povinnosť** sa ním zaoberať a rozhodnúť o ňom, avšak posúdenie, či skutok napĺňa alebo nenapĺňa znaky konkrétnej skutkovej podstaty trestného činu, **je plne v ich kompetencii**. Každý má síce zákonný nárok na to, aby sa jeho podaniami a návrhmi kompetentné orgány zaoberali a aby ich vybavili, avšak nikto nemá nárok na to, aby výsledok tohto vybavenia zodpovedal jeho predstave.“*

Táto floskula je **v priamom rozpore s princípom právneho štátu**, pretože fakticky vytvára stav, v ktorom sa orgán verejnej moci **sám vyhlasuje za nepostihnuteľný**. Pod zámienkou „kompetencie posudzovať skutok“ si tak **prisvojuje právo rozhodovať o vlastnej trestnej zodpovednosti**, čím sa porušuje zásada „*nemo iudex in causa sua*“ – **nikto nemôže byť sudcom vo vlastnej veci**. Citovaná floskula, ktorú prokuratúra

a polícia systematicky používa, nie je zákonným ustanovením, ale svojvoľným výkladom bez opory v zákone a právnej sily (používaná nezákonne). Takýto výklad nemá oporu ani v Trestnom poriadku (§ 197 až § 199), ani v Trestnom zákone, a preto je jeho aplikácia nezákonná.

Citovaná floskula predstavuje účelový výklad, ktorý sa v praxi používa na formálne odôvodnenie odmietnutia trestných oznámení bez vecného prešetrenia skutku.

Tým vzniká stav, v ktorom skutok, ktorý by v prípade občana nepochybne naplnil znaky trestného činu, sa v prípade verejného činiteľa „stáva bežnou praxou, považovanou za zákonný úkon“.

Tento stav je v priamom rozpore s princípom rovnosti pred zákonom podľa **čl. 12 ods. 1 Ústavy SR** a s princípom právneho štátu podľa **čl. 1 ods. 1** a **čl. 2 ods. 2 Ústavy SR**, ktoré ustanovujú, že:

„Štátne orgány môžu konať len na základe zákona, v jeho medziach a spôsobom, ktorý zákon ustanoví.“

Ak štátne orgány prekročia tieto medze, **strácajú právomoc konať**, a ich rozhodnutia sú **nulitné** bez ohľadu na formálnu autoritu.

Systém je nastavený tak, že občan má iba „namietaciu právomoc“, kým orgány štátu majú „rozhodovaciu právomoc“ aj o vlastných pochybeniach.

V praxi to znamená, že to, čo by bolo u občana trestným činom, sa u verejného činiteľa vyhodnotí ako „výkon právomoci“.

Tento model je v rozpore s **čl. 6 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd**, ktorý zaručuje právo na spravodlivé konanie pred nestranným a nezávislým orgánom, a tiež s **čl. 13 Dohovoru**, ktorý zaručuje účinný prostriedok nápravy.

Nie je možné akceptovať stav, v ktorom **orgán verejnej moci rozhoduje o svojej vlastnej trestnej zodpovednosti**.

V právnom štáte nemôže existovať kasta nedotknuteľných, ktorí sami posudzujú, či porušili zákon.

Takýto stav popiera samotný zmysel spravodlivosti, právnej istoty občanov, dôvery v právny systém a dôvery vo fungovanie štátu.

Takýto spôsob výkonu verejnej moci odporuje aj čl. 3 ods. 1 Ústavy SR, ktorý zaručuje, že Slovenská republika sa neviazne na žiadnu ideológiu ani privilégiá osôb, a preto musí byť každý verejný činiteľ podriadený rovnakým pravidlám ako občan.

Ak verejný činiteľ vedome manipuluje skutkový stav, zamlčuje dôkazy alebo koná v rozpore so zákonom, vyvstáva zásadná otázka, **či je takáto osoba vôbec mentálne spôsobilá vykonávať a zastávať funkciu vo verejnej správe**.

Takéto konanie nielenže podryva dôveru občanov v justíciu, ale predstavuje aj morálne zlyhanie, ktoré je nezlučiteľné s princípom nestrannosti, profesionality a zodpovednosti, ktorými sa **majú riadiť všetky orgány verejnej moci**.

Z tohto dôvodu žiadam Generálnu prokuratúru SR, aby preskúmala tento prípad aj z hľadiska **ústavnoprávneho a etického rozmeru**, ktorý sa týka rovnosti pred zákonom a základnej dôvery verejnosti v spravodlivosť štátu.

IV. Návrh a žiadosti

Žiadam Generálnu prokuratúru Slovenskej republiky, aby:

1. preskúmala zákonnosť postupu prokurátorov Mgr. Barbory Holec Žiklovej - prokurátorky a JUDr. Ondrej Kováčika - prokurátora, a vyvodila osobnú trestnoprávnu zodpovednosť
2. zistila, či nedošlo k naplneniu znakov trestného činu zneužitia právomoci verejného činiteľa a marenia spravodlivosti,
3. zabezpečila nápravu nezákonného stavu a vyvodila trestnoprávnu osobnú zodpovednosť voči týmto osobám, ktoré sa na manipulácii so skutkovými údajmi a porušovaní zásady rovnosti pred zákonom podieľali.
4. Žiadam zároveň Generálnu prokuratúru SR, aby preskúmala zákonnosť postupu **JUDr. Lucie Konečnej**, vyššej súdnej úradníčky Okresného súdu Trenčín, v súvislosti s neoprávneným postúpením spisu 14C/15/2025 na Okresný súd Banská Bystrica, a aby vyvodila osobnú aj trestnoprávnu zodpovednosť.

V. Prílohy

1. Uznesenie Okresnej prokuratúry Trenčín z 09. 10. 2025 (sp. zn. 1Pn 572125/3309-11) → [\[link\]](#)
2. Vyjadrenie VŠZP zo 16. 06. 2025 – „Žiaden dlh už neevidujú“ → [\[link\]](#)
3. Výkaz nedoplatkov VŠZP č. 2527057513 → [\[link\]](#)
4. Námietka – Žiadosť o zrušenie postúpenia veci (sp. zn. 14C/15/2025) → [\[link\]](#)
5. E-mailová korešpondencia zo dňa 18. 10. 2025 → [\[link\]](#)

Tento dokument je podpísaný kvalifikovaným elektronickým podpisom (QES) a doručený v súlade s čl. 19 nariadenia eIDAS (EÚ č. 910/2014).

S úctou

V Kumhausene, dňa 19. októbra 2025

Peter Ferenc



Okresný súd Trenčín, Piaristická 27, 911 80 Trenčín

**Peter Ferenc
Rammelkam 2
840 36 Kumhausen
Deutschland**

Váš list značky/zo dňa

Naša značka
14C/15/2025

Vybavuje/telefón
Žáčik/88 31 256

v Trenčíne
16.10.2025

Vec: Upovedomenie o postúpení veci

V spore žalobcu: **Peter Ferenc**, nar. 24.10.1964 proti žalovanej: **JUDr. Adriana Soldán Steinerová** o náhradu škody, Vám oznamujeme, že Okresný súd Trenčín spis p o s t u p u j e na Okresný súd Banská Bystrica v zmysle uznesenia 14C/15/2025-32 zo dňa 13.10.2025, právoplatného dňa 13.10.2025.

JUDr. Lucia Konečná
vyšší súdny úradník

Za správnosť vyhotovenia:
Jakub Žáčik

Zákonné ustanovenia použité v tomto trestnom oznámení

Trestný zákon (zákon č. 300/2005 Z. z.)

- **§ 326 ods. 1 písm. a)**
„Trestného činu zneužitia právomoci verejného činiteľa sa dopustí ten, kto ako verejný činiteľ v úmysle spôsobiť inému škodu alebo zadovážiť sebe či inému neoprávnený prospech, vykonáva svoju právomoc spôsobom odporujúcim zákonu.“
 - **§ 344**
Trestný čin marenia spravodlivosti.
-

Trestný poriadok (zákon č. 301/2005 Z. z.)

- **§ 197 – § 199**
 Upravujú postup orgánov činných v trestnom konaní pri odmietnutí trestného oznámenia a pri rozhodovaní o začatí trestného stíhania.
 → V texte použité na preukázanie, že tzv. „floskula“ nemá zákonnú oporu.
-

Civilný sporový poriadok (zákon č. 160/2015 Z. z.)

- **§ 12** – Miestna príslušnosť súdu.
- **§ 37 ods. 2** – Rozsah poverenia súdneho úradníka.
- **§ 38** – Zmena príslušnosti.
- **§ 41** – Postúpenie veci.

→ Použité na preukázanie, že **JUDr. Lucia Konečná** neoprávnene postúpila vec bez rozhodnutia nadriadeného súdu.

Ústava Slovenskej republiky (zákon č. 460/1992 Z. z.)

- **Čl. 1 ods. 1**
„Slovenská republika je zvrchovaný, demokratický a právny štát.“
- **Čl. 2 ods. 2**
„Štátne orgány môžu konať len na základe zákona, v jeho medziach a spôsobom, ktorý zákon ustanoví.“

- **Čl. 3 ods. 1**
„Slovenská republika sa neviaže na žiadnu ideológiu ani náboženstvo.“
- **Čl. 12 ods. 1**
„Ľudia sú slobodní a rovní v dôstojnosti a v právach.“
- **Čl. 46 ods. 1**
„Každý sa môže domáhať zákonom ustanoveným postupom svojho práva na nezávislom a nestrannom súde.“

Dohovor o ochrane ľudských práv a základných slobôd (Európsky dohovor)

- **Článok 6** – Právo na spravodlivé konanie pred nezávislým a nestranným súdom.
- **Článok 13** – Právo na účinný prostriedok nápravy.

Zásady právneho štátu (latinské princípy)

- **„Nemo iudex in causa sua“** – *Nikto nemôže byť sudcom vo vlastnej veci.*

(úplný zoznam právnych predpisov, na ktoré sa odvolávam)

„Zákonné ustanovenia použité v tomto trestnom oznámení“ poskytujem orgánom verejnej správy (moci), aby každý čitateľ (aj z GPSR či medzinárodných orgánov) jasne videl, že poznám zákon a citujem ho odborne.

Tento zoznam slúži na preukázanie, že podávateľ pozná a uplatňuje všetky relevantné právne predpisy Slovenskej republiky a medzinárodného práva, a zároveň vyzýva čítajúcich, aby sa s týmito ustanoveniami oboznámili v plnom rozsahu.

„Trestné sadzby a následky porušenia uvedených zákonných ustanovení“

1. § 326 ods. 1 Trestného zákona – Zneužitie právomoci verejného činiteľa

Znenie skutkovej podstaty:

„Trestného činu zneužitia právomoci verejného činiteľa sa dopustí ten, kto ako verejný činiteľ v úmysle spôsobiť inému škodu alebo zadovážiť sebe či inému neoprávnený prospech, vykonáva svoju právomoc spôsobom odporujúcim zákonu.“

Trestná sadzba:

- **Odňatie slobody na 1 až 5 rokov.**
- Ak čin spôsobí značnú škodu alebo iný závažný následok,
→ **odňatie slobody na 4 až 10 rokov.**
- Ak páchatel spácha čin závažnejším spôsobom, z **osobitného motívu**, alebo ako člen **organizovanej skupiny**,
→ **odňatie slobody na 7 až 12 rokov.**

Doplňujúce následky:

- Strata spôsobilosti vykonávať funkciu vo verejnej správe.
- Povinnosť nahradiť spôsobenú škodu.
- Možnosť disciplinárneho konania podľa zákona č. 153/2001 Z. z. o prokuratúre (§ 59–63).

2. § 344 Trestného zákona – Marenie spravodlivosti

Znenie skutkovej podstaty:

„Kto marí alebo sťažuje výkon právomoci orgánu verejnej moci alebo súdu, najmä tým, že predkladá nepravdivé dôkazy, zatajuje podstatné skutočnosti alebo inak bráni výkonu spravodlivosti, potrestá sa...“

Trestná sadzba:

- **Odňatie slobody na 1 až 5 rokov.**
- Ak tým páchatel spôsobí vážnu ujmu na právach iného alebo znemožní výkon spravodlivosti,
→ **odňatie slobody na 3 až 8 rokov.**

Doplňujúce následky:

- Možnosť súdneho zákazu výkonu povolania.
- Pri opakovanom konaní – zaradenie medzi trestné činy proti výkonu verejnej moci (vyššie riziko väzby).

3. Porušenie § 37 ods. 2, § 38 a § 41 Civilného sporového poriadku

Znenie:

Vyšší súdny úradník môže konať iba v rozsahu poverenia sudcu.

Ak vykoná úkon, na ktorý nie je oprávnený (napr. postúpenie veci), ide o **prekročenie právomoci**.

Následky:

- Úkon je **nulitný (právne neúčinný)**.
- Sudca alebo predseda súdu je povinný vec zrušiť a napraviť.
- V prípade úmyselného konania: možnosť disciplinárneho konania podľa zákona č. 55/2017 Z. z. o štátnej službe,
→ **disciplinárne opatrenie: písomné napomenutie až prepustenie zo štátnej služby**.

4. Porušenie článkov Ústavy Slovenskej republiky

Dotknuté články:

Čl. 1 ods. 1, čl. 2 ods. 2, čl. 3 ods. 1, čl. 12 ods. 1, čl. 46 ods. 1.

Následky:

- Ide o **porušenie základných práv občana**, ktoré môže byť predmetom **ústavnej sťažnosti** podľa čl. 127 Ústavy SR.
- Môže viesť aj k **disciplinárnemu alebo trestnému postihu** verejného činiteľa podľa § 326 TZ,
alebo k **medzinárodnej zodpovednosti štátu** podľa článku 41 Dohovoru o ochrane ľudských práv (náhrada škody a ujmy).

5. Porušenie článkov 6 a 13 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd

Čl. 6 – Zaručuje právo na spravodlivé konanie.

Čl. 13 – Zaručuje právo na účinný prostriedok nápravy.

Následky:

- Porušenie týchto článkov môže byť predmetom **sťažnosti na Európsky súd pre ľudské práva (ESLP)**.
- V prípade uznania porušenia práv:
→ **povinnosť štátu zaplatiť finančné odškodnenie** podľa článku 41 Dohovoru,

→ **zverejnenie rozhodnutia ako precedens**, ktorý zaväzuje Slovenskú republiku konať v budúcnosti v súlade s Dohovorom.

6. Disciplinárna zodpovednosť podľa zákona č. 153/2001 Z. z. o prokuratúre

§ 59 – 63:

Prokurátor sa disciplinárne zodpovedá za úmyselné porušenie zákona, zneužitie právomoci, alebo konanie, ktoré znižuje vážnosť funkcie prokuratúry.

Možné sankcie:

- písomné napomenutie,
 - zníženie platu až o 20 % na dobu jedného roka,
 - dočasné pozastavenie výkonu funkcie,
 - **odvolanie z funkcie prokurátora.**
-

7. Zásada „nemo iudex in causa sua“

Latinský princíp:

Nikto nemôže byť sudcom vo vlastnej veci.

Porušenie:

Ak orgán verejnej moci rozhoduje o svojej vlastnej činnosti,

→ ide o **porušenie nestrannosti a objektívnosti**,

→ **dôvod na vylúčenie zo spisu** (§ 31 Trestného poriadku, § 49 CSP),

→ a zároveň **dôvod na zrušenie rozhodnutia** ako nezákonného.

Záverový dodatok:

Uvedené trestné sadzby a právne následky sú citované podľa platného právneho stavu Slovenskej republiky k 1. októbru 2025.

Ich cieľom je preukázať, že porušenia uvedené v tomto trestnom oznámení majú nielen etický, ale aj priamy trestnoprávny a disciplinárny rozmer, za ktorý zákon predpokladá osobnú zodpovednosť verejného činiteľa.

Complainant:**Peter Ferenc**

Rammelkam 2, 84036 Kumhausen, Germany

E-mail: info@foxprof.club

Phone: +49 157 317 33332

Fax: +1 231 538 6409

Recipient:**General Prosecutor's Office of the Slovak Republic**

Štúrova 2, 812 85 Bratislava

podatelna@genpro.gov.skpodatelna.gpsr@genpro.gov.sk

Date: October 19, 2025

CRIMINAL COMPLAINTfor suspicion of **abuse of power by a public official** under § 326 (1)(a) of the Criminal Codeand for suspicion of **obstruction of justice** under § 344 of the Criminal Code

I. Subject of the Complaint

I hereby file a criminal complaint against **Prosecutor Mgr. Barbara Holec Žiklová**, **Prosecutor JUDr. Kováčik** of the District Prosecutor's Office Trenčín, and **JUDr. Lucia Konečná – Senior Court Clerk of the District Court Trenčín**, for suspicion of having committed the criminal offence of abuse of power by a public official under § 326 (1)(a) of the Criminal Code as well as obstruction of justice under § 344 of the Criminal Code.

This complaint concerns their conduct in connection with resolution No. 1Pn 572125/3309-11 of 9 October 2025, by which the District Prosecutor's Office Trenčín rejected my appeal against the resolution of the Police Investigator PZ Trenčín No. ORP-508/1-VYS-TN-2025 on refusal to initiate criminal proceedings against **JUDr. Adriana Soldán Steinerová**.

II. Statement of Facts

The contested decision states that:

“The original amount of €600 was reduced to €10, which represents only the costs of the proceedings.”

This statement is false and misleading, since according to the official opinion of **Všeobecná zdravotná poisťovňa (VŠZP)**, branch Považská Bystrica of 16 June 2025 (File No. 2527057513):

“After processing the submitted documents for the period 202306–202312, we record no outstanding insurance contributions.”

It is therefore clear that the principal amount was reduced to €0, not €10.

Nevertheless, Prosecutor Žiklová and Prosecutor Kováčik knowingly confirmed and concealed a false statement about the existence of a “€10 fee”, which was not the subject of the proceedings and has no legal basis.

By doing so, they:

- ignored official evidence in the file,
- distorted the contents of the file to the detriment of the complainant, and
- manipulatively replaced the term “reduced to €0” with “reduced to €10”, thereby creating the impression that the claim still existed,

thus obstructing clarification of suspected criminal conduct by the bailiff JUDr. Adriana Soldán Steinerová.

Such intervention cannot be explained as “ignorance”, because the relevant decision of VŠZP was attached to the file and clearly proves that no claim existed as of 30 August 2016.

I also draw attention to the unlawful conduct of **JUDr. Lucia Konečná**, Senior Court Clerk of the District Court Trenčín, who on 16 October 2025 signed and issued a notification of transfer of case No. 14C/15/2025 to the District Court Banská Bystrica.

She performed this act without the plaintiff’s consent, without a decision of a superior court, and without authority to act on behalf of a judge, thus grossly violating § 12, § 38, and § 41 of the Civil Litigation Code.

By her actions, JUDr. Lucia Konečná exceeded the scope of a court clerk’s authorization and unlawfully interfered with the course of judicial proceedings by arbitrarily and without legal basis moving the case outside the competent court.

Through this conduct she directly obstructed the administration of justice and contributed to the denial of the right to judicial protection under Article 46 (1) of the

Constitution of the Slovak Republic and Article 6 of the European Convention on Human Rights.

This transfer took place without my consent, without a decision of a higher court and in contradiction to § 12, § 38 and § 41 of the Civil Litigation Code — therefore illegally.

Thus, JUDr. Lucia Konečná — as a senior court clerk — **exceeded and abused her authority**, since she:

- issued an act with legal effects (the transfer of a case) without legal competence,
- represented a judge without authorization (violating § 37 (2) CSP), and
- obstructed a fair decision of the court of first instance, thereby directly interfering with my right to a fair trial under Article 6 of the Convention.

III. Legal Assessment (Extended)

Such conduct fulfils the elements of the criminal offence of abuse of power by a public official under § 326 (1)(a) of the Criminal Code, since:

“The crime of abuse of power by a public official is committed by a public official who, with the intent to cause harm to another or to obtain unlawful benefit for himself or another, exercises his authority in a manner contrary to law.”

However, the essence of this matter is not mere disagreement with a specific decision, but the exposure of systematic abuse and distortion of law, where law-enforcement bodies decide about themselves — whether their own conduct constitutes a criminal offence.

In this context, prosecutorial authorities repeatedly use a **formulaic phrase** intended to legitimize dismissal of criminal complaints and avoid accountability:

“An act does not become a criminal offence merely because the complainant labels it as such in his complaint. The complainant is entitled to file a criminal complaint and the authorities must examine and decide on it; however, the assessment of whether the act fulfils the elements of a criminal offence is within their exclusive competence. Everyone has a legal right that their submissions are dealt with, but no one has a right that the outcome corresponds to his expectations.”

This phrase directly contradicts the principle of the rule of law because it creates a situation in which a public authority declares itself immune from accountability. Under the pretext of “competence to assess an act,” it appropriates the right to decide on its own criminal liability, violating the principle *nemo iudex in causa sua* — no one may be a judge in his own cause.

The cited formula is not a legal provision but an arbitrary interpretation without any basis in law or legal force (used unlawfully).

It has no foundation in the Criminal Procedure Code (§ 197–§ 199) nor in the Criminal Code; its application is therefore illegal.

This phrase represents a purpose-built interpretation used in practice to formally justify the rejection of criminal complaints without any factual examination of the act.

Consequently, an act that would undoubtedly constitute a criminal offence if committed by a citizen is treated as a “lawful official act” when committed by a public official.

This situation is in direct conflict with the principle of equality before the law (Article 12 (1) of the Constitution) and with the principle of the rule of law (Articles 1 (1) and 2 (2) of the Constitution), which stipulate that:

“State authorities may act only on the basis of law, within its limits, and in the manner prescribed by law.”

If state authorities exceed these limits, they lose their competence to act and their decisions are null and void regardless of formal authority.

The system is structured so that citizens have only a “right to object,” while state authorities hold “decision-making power” even over their own misconduct.

In practice this means that what would be a crime for a citizen is deemed a “performance of duties” for a public official.

This model violates Article 6 of the European Convention on Human Rights (fair trial before an independent and impartial tribunal) and Article 13 (right to an effective remedy).

A situation in which a public authority decides on its own criminal liability is unacceptable in a state governed by law.

No “untouchable caste” may exist that judges its own actions.

Such a situation undermines the very meaning of justice, legal certainty, public trust in the legal system, and confidence in the state.

This form of public power contradicts Article 3 (1) of the Constitution of the Slovak Republic, which guarantees that the state is not bound by any ideology or privilege of persons; therefore every public official must be subject to the same rules as a citizen.

If a public official knowingly manipulates facts, conceals evidence, or acts unlawfully, a fundamental question arises as to whether such a person is even mentally fit to exercise and hold a public office.

Such conduct not only undermines citizens’ trust in the judiciary but also constitutes a moral failure incompatible with the principles of impartiality, professionalism, and accountability that should guide all public authorities.

For this reason, I request the **General Prosecutor's Office of the Slovak Republic** to examine this case also from a constitutional and ethical perspective concerning equality before the law and public confidence in justice.

IV. Request and Demands

I request that the General Prosecutor's Office of the Slovak Republic:

- examine the legality of the actions of Prosecutors Mgr. Barbara Holec Žiklová and JUDr. Ondrej Kováčik and establish their personal criminal liability;
- determine whether their conduct meets the elements of abuse of power and obstruction of justice;
- remedy the unlawful situation and enforce personal and criminal accountability of those involved in manipulation of facts and breach of the principle of equality before the law.

I also request that the General Prosecutor's Office examine the legality of the conduct of JUDr. Lucia Konečná, Senior Court Clerk of the District Court Trenčín, in connection with the unauthorized transfer of file No. 14C/15/2025 to the District Court Banská Bystrica, and hold her personally and criminally liable.

V. Annexes

- Decision of the District Prosecutor's Office Trenčín of 09 Oct 2025 (No. 1Pn 572125/3309-11)
- Statement of VŠZP of 16 Jun 2025 – "No debt recorded"
- VŠZP Debt Statement No. 2527057513
- Objection – Request for Cancellation of Case Transfer (No. 14C/15/2025)
- E-mail correspondence of 18 Oct 2025

This document is signed with a Qualified Electronic Signature (QES) and delivered in accordance with Article 19 of Regulation (EU) No. 910/2014 (eIDAS).

Respectfully,

Kumhausen, 19 October 2025

Peter Ferenc

